

TERMO DE CIÊNCIA, CONCORDÂNCIA, PERMANÊNCIA DOS PRODUTOS E ENCERRAMENTO DE TRATATIVA

Pelo presente instrumento, de um lado:

FORNECEDORA: LS DESK COMÉRCIO

CNPJ: 55.729.865/0001-85

ENDEREÇO: Rua Jundiaí, nº 605, Vila Monte Belo, Itaquaquecetuba/SP, CEP 08577-320

RESPONSÁVEL: Karen Cristina da Cruz Batista

CPF: 475.626.648-70

Doravante denominada FORNECEDORA;

E, de outro lado:

CLIENTE: Márcio Nunes Resena

CPF: 026.295.750-71

ENDEREÇO: Avenida Caxias, nº 1580, Centro, Imbé/RS

Doravante denominado CLIENTE;

Têm entre si o presente TERMO DE CIÊNCIA, CONCORDÂNCIA, PERMANÊNCIA DOS PRODUTOS E ENCERRAMENTO DE TRATATIVA, mediante as condições abaixo estabelecidas.

1. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

O presente Termo refere-se às seguintes cadeiras:

CADEIRA 01 (produto original)

Modelo	BARBER IRON — CROMADA
Cor	Café Seville
Referência	JR3137
Fechadura	Cromada com logo
Costura	Meio
Código do produto	31191
Nota Fiscal	010468
Data de emissão	30/04/2026

CADEIRA 02 (enviada em substituição à Cadeira 01)

Modelo	BARBER IRON — CROMADA
Cor	Café Seville
Referência	JR3137
Fechadura	Cromada com logo
Costura	Meio
Código do produto	40368
Nota Fiscal	013139
Data de emissão	15/09/2026

2. DO HISTÓRICO DA TRATATIVA

O CLIENTE adquiriu inicialmente a CADEIRA 01 (NF 010468), quanto à qual relatou ocorrência de à alavanca/mecanismo de reclinção.

Em atendimento a essa reclamação, a FORNECEDORA providenciou a substituição do produto, enviando ao CLIENTE a CADEIRA 02 (NF 013139) em troca da CADEIRA 01.

Após o recebimento, a CADEIRA 02 também apresentou ocorrência, desta vez relacionada à barulho durante a utilização.

Diante dessa nova ocorrência, a FORNECEDORA apresentou novamente ao CLIENTE a possibilidade de substituição do produto.

O CLIENTE, entretanto, apresentou proposta alternativa, manifestando expressamente seu interesse em permanecer com as duas cadeiras atualmente em sua posse, a CADEIRA 01, que apresenta ocorrência de alavanca/mecanismo na reclinção., e a CADEIRA 02, que apresenta ocorrência à barulho durante a utilização, renunciando a nova substituição.

3. DA OPÇÃO DO CLIENTE PELA PERMANÊNCIA DOS PRODUTOS

O CLIENTE declara, de forma expressa, que não deseja prosseguir com a substituição das duas cadeiras e que, por sua livre manifestação de vontade, renuncia à substituição anteriormente proposta pela FORNECEDORA, optando por permanecer definitivamente com as duas cadeiras identificadas neste Termo.

O CLIENTE declara estar ciente de que essa decisão é uma alternativa à substituição dos produtos e que a permanência das cadeiras decorre de sua própria escolha, após ter conhecimento das condições e ocorrências apresentadas.

O CLIENTE declara, ainda, que compreendeu as condições desta opção e que teve oportunidade de esclarecer suas dúvidas antes da assinatura deste documento.

4. DA CIÊNCIA SOBRE AS OCORRÊNCIAS DOS PRODUTOS

O CLIENTE declara estar plenamente ciente de que:

- a) a CADEIRA 01 apresenta ocorrência relacionada a barulho durante sua utilização;
- b) a CADEIRA 02, enviada anteriormente em substituição à CADEIRA 01, apresenta ocorrência relacionada à alavanca/mecanismo de reclinção;
- c) tais ocorrências foram previamente apresentadas e discutidas durante a tratativa entre as partes;
- d) mesmo ciente dessas condições, opta por permanecer com as duas cadeiras;
- e) sua decisão de permanecer com os produtos ocorre em substituição à nova solução de troca apresentada pela FORNECEDORA.

O CLIENTE declara que não está sendo compelido a permanecer com os produtos e que sua decisão decorre de sua própria escolha.

5. DA RESPONSABILIDADE PELA PERMANÊNCIA E UTILIZAÇÃO

O CLIENTE assume a responsabilidade pela permanência das duas cadeiras em sua posse e declara estar ciente das condições apresentadas no momento da assinatura deste Termo.

O CLIENTE informa que poderá buscar, por sua própria iniciativa, uma solução para a ocorrência relacionada ao barulho apresentada na CADEIRA 01.

Quanto à CADEIRA 02, que apresenta ocorrência na alavanca/mecanismo de reclinção, o CLIENTE declara que poderá destiná-la a atendimentos nos quais não seja necessária a utilização da função de reclinção.

O CLIENTE declara estar ciente de que eventuais intervenções, adaptações, reparos ou alterações realizadas por iniciativa própria ou por terceiros poderão interferir nas características, funcionamento e condições do produto.

6. DA GARANTIA E DAS OCORRÊNCIAS JÁ DECLARADAS

O CLIENTE declara estar ciente de que as ocorrências descritas neste Termo são de seu conhecimento no momento da assinatura.

Quanto especificamente às ocorrências já identificadas e descritas neste documento, o CLIENTE concorda com o encerramento da tratativa de substituição, em razão de sua opção expressa pela permanência das cadeiras.

Eventuais ocorrências futuras e distintas das situações aqui descritas deverão ser analisadas individualmente, observadas a legislação aplicável e as condições de garantia correspondentes.

7. DO ENCERRAMENTO DA TRATATIVA DE SUBSTITUIÇÃO

Com a assinatura deste Termo, o CLIENTE confirma que renuncia à substituição das duas cadeiras objeto desta tratativa, optando por permanecer com os produtos atualmente em sua posse.

Dessa forma, após o cumprimento das condições deste Termo, considera-se encerrada a tratativa referente à solicitação de substituição das duas cadeiras pelas ocorrências especificamente descritas neste documento.

A presente formalização refere-se exclusivamente aos produtos, ocorrências e condições expressamente identificados neste Termo.

8. DA DECLARAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE

O CLIENTE declara expressamente que:

- I. recebeu a possibilidade de substituição das cadeiras;
- II. teve conhecimento das condições e ocorrências apresentadas nos produtos;
- III. teve oportunidade de esclarecer suas dúvidas;
- IV. não deseja prosseguir com a substituição dos produtos;
- V. renuncia à substituição anteriormente proposta pela FORNECEDORA;
- VI. opta por permanecer com as duas cadeiras identificadas neste Termo;
- VII. está ciente das ocorrências descritas neste documento;
- VIII. concorda com o encerramento da tratativa de substituição referente às ocorrências aqui especificadas;
- IX. compreende que sua opção pela permanência dos produtos foi manifestada de forma livre e consciente;

- X. recebeu e leu integralmente este Termo antes de sua assinatura.

9. DA INTEGRALIDADE DO ACORDO

O presente Termo formaliza a solução acordada entre as partes exclusivamente em relação às duas cadeiras e às ocorrências nele descritas.

Qualquer alteração ou complementação deste acordo deverá ser formalizada por escrito e mediante concordância expressa das partes.

10. DA ASSINATURA

E, por estarem cientes e de acordo com as condições estabelecidas neste Termo, as partes assinam o presente documento, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Local: _____

Data: ____ de _____ de _____.

CLIENTE

Nome: Márcio Nunes Resena

CPF: 026.295.750-71

Assinatura: _____

FORNECEDORA — LS DESK COMÉRCIO

CNPJ: 55.729.865/0001-85

Representante: Karen Cristina da Cruz Batista

CPF: 475.626.648-70

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 1

Nome completo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 2

Nome completo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____